

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 327/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

สิบตรีสมยศ เทพบุตร

จำเลย

สิบตรีสมยศ เทพบุตร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 216

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
339 ประกอบด้วยมาตรา 340 ตี จำคุก 15 ปี ผิดตามพระราชบัญญัติอาชญา
มาตรา 7,72 จำคุก 1 ปี มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ วรรคสองจำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 16
ปี 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่าจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 102,101)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
300,000 บาท (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังมีได้ฎีกา อันเป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้
ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังมีได้ฎีกา อันเป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้
ดุลพินิจว่า ตามพฤติการณ์แห่งคดีมีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาหรือไม่ จึง
ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ดำริ สุภพิโรจน์-อำนาจ อินทุภูติ-สมศักดิ์ จุสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>